

תא שמע בודק באר
 ארבעה עשר וברכשת
 עשר שחיתות וברכשת
 הבעיות. מקדמתה וברכשת
 עשר שחיתות מכלל דאור
 אוראתה הוא ש"מ. ודיון
 שנחברו כי זה האור
 ששנינו במשנתנו אוראתה
 הוא להמ' לו למימר עור
 ת"ש. ע' לומר כי זה מו
 המשהה לבדה משענו כי
 אור אוראתה הוא אלא גם
 של נל למדנו מן האהרות.
 ואימת ארבעה עשר אסור
 בעשיית מלאכה ר' אליעזר
 ע"פ יעקב אמר משענו
 האור ר' יהודה אמר
 משעת חגן החמה. ש"מ
 דקמאר' ר' יהודה משענו
 חגן החמה לבד דאור
 דקמאר' ר' אליעזר כן יעקב
 אוראתה הוא. ודחינן מאי
 עמדת האור דקמאר'
 אליעזר כן יעקב משעלה
 עמוד השחר יאמר אור
 האור, והכי קאמר לר' יעקב
 בלילא דאורא דאמט
 בלילא ובימימא אסור,
 אשכחן שדור בלילא
 ואסרינן ביה כן האני גמי
 בענינה. תיבא דאור חגן
 אכלו ושוותה עד שיעלה
 עמוד השחר, אלא דליד
 חינן אשכחן משענו עד חגן
 עמדת השחר עד חגן
 האור. אמר לו ר' יהודה
 אור צממו עורב הפסח
 ויכח שהו אור מותר באכילת
 חמץ עד ארבע שעות
 ובכאן ולהלן אסור. דחי
 ר' אליעזר ש"מ אור חגן
 דהוא מדאורייתא התורה
 היתה מקצת חיוס אורות
 מקצת חיוס אורות. וכן
 איסורא דרבנן. (דדחינן)
 המלאכה בארבעה עשר
 שהיא מדרבנן כן אכילת
 חמץ שהיא מן התורה
 אסור. ור' יהודה אמר כן
 אגם נמי ר' אמר אלא
 בשעה ששית איסוריה
 מדרבנן. שם התורה
 אכילת חמץ מותר עד
 חצי יום, דקמאר' ר' יעקב
 אלא כיום הראשון כן
 חלק, והנה מצאנו לרבנן
 כיום אחד שאסור מקצתו
 אלא שעה ששית שם
 התורה מותר באכילת
 חמץ ורבנן אסור. דחי
 ר' אליעזר הוא אלא
 משום איסורא הוא אלא
 הרחקה עד ששית שעות
 שמש אין עובדין שמואות
 אלא על קדשה שבה
 בזמנא דהשחר, ואימתי
 משאינן עליו לורא עובר,
 ש"מ אור אוראתה הוא.
 [שנראה בזמנא דהשחר.
 הוא יום שלוש]. ודחי
 עומד ומקרב על המזבח
 לאותה עת קודש ידיו.
 ורגלים. ע' על פי שכל
 האור הוא מקדש. [הוא]
 לאותה יקיים חמץ שכותב
 בבאם אל אהל מועד,
 וחשוב כאילו לאותה
 [שעה] נכנסו.

א' פשיטא לך דאנפשות קאתי. ^א אומר ר"י ורבי"ל דלאי קרא נאזכר על הן מיירי דקסם אז מרחם על הן ולא יהרגו אם יעמוד נגדו להציל ממונו ולכן לא ניתן להצילו בנפשו אלא כשיודע צדור שלהורגו צא כדמוכה בפרק גן סורר (דף עב: ושם) דמוקי הברייתא דתניא אם זרחה עליו השמש וכי עליו צלצל זרחה אלא אם צדור לך כשמש שאין לו שלום עמך הרהור ואם לאו אל תהרגו בנפשו על הן והיה דתניא אם צדור לך ישן לו שלום עמך אל תהרגו מוקי בן עזאי ב: **מילתא** י"ד אסור בעשיית בנפשו מיתבי יחשכ

אסור בעשיית מלאכה במקום שנהגו ואין נראה לר"י דב' מקום שנהגו (דף סה.) מוכח שהיה דרבי יהודה אית ליה איסורא ולא מנהגא ועוד תני (ט) תנא איסורא ואת אמרת מנהגא ועוד יצאנו ה"כ נגז' לכן נראה דבאיסור ודאי פליגי ובגללי ה"כ דפליגי התם במתני' ז"ש וז"ה: **רבי אלעזר ב"י** אומר משעת האור. למאי דמסקין אור ממש נקט ר' אלעזר בן יעקב שיעור למילתיה במחלת היום ור' יהודה נקט למלך החמה משעת זריסת פועלים הנן למלאכה שהוא אחר זריסת השמש' כדלמך בהשוכר את הפועלים (דף פג: וס:) פועל בזריסתו משלו זיילתו משל בעה"ב פי' זיילתו מציתו למלאכה כדכתיב (תהלים קד) תורה השמש יאספון וגו' יאל אדם לפעלו ולא הוי ר"ת שן יעקב לא כב"ש ולא כב"ה דצית שני אסרין (ט) הללו וז"ה מתירין עד הכן ולמאי דס' דלור אורתא כב"ש ^ה ילמך רבי אלעזר בן יעקב לא נחלקו ז"ש וז"ה דגד זה: **ה"ב** מצינו יום שמקצתו מות' ומקצתו אסו'. פי' היכא דליכא סבדא כי הכא וכן חמץ דלקסי' ליה מיניה אכל היכא דליכא סבדא כגון ש' לא יוכל אדם מן הנמנעה ולמעלה משום תאבון וכיוצא בו לא מיירי:

שרי ר"א בן יעקב ה"ק בשלמא לדידי אשכחנא דקא
לליליא^(א) (דנתן) "גבי תענית צבור יעד מתי אוכ
עמוד השחר דברי ר' אליעזר בן יעקב ר' שמעון
אלא לדידך היכא אשכחנא יממא גופיה דפלגי ביה
עצמו יוכיח שמקצתו מותר באכילת חמץ ומקצתו
שפיר קאמר ליה ר' יהודה לר"א הכי קאמר ליה
אנא מלאכה דרבנן ואת אמרת לי חמץ דאורייתא
ועד הכא שרא רחמנא ואידך שעות דרבנן ואידך
רבנן לדאורייתא^(ב) מיתיבי אין משיאין משוואות אל
בזמנו לקדשו ואימתי משיאין משוואות לאור עבוה
הוא ש"מ מיתיבי^(ג) היה עומד כל הלילה ומקרי
טעון קידוש ידים ורגלים דברי רבי אורה שאני

במידה דרבנן להלילה מותר והיום אסור: דפלגי ביה רבנן. שנתה
היכן הורגלו לעשות כן דימא דהכא נמי כן גזרו: ואם אמרם לא
שעות דרבנן, לזד אסור שג טורה שהוא משש שעות ולמעלה כלוקמ.
חמש וארבעין בתחלת שש הרי לן בשל דרבנן שמי שעות אסורין
עבוד רבנן ללאורייתא משום יום המעון ובני אדם שאינן בקיאינן בשש
כל היום גזרו: אין משאיין משואות. אבוקות בראשי הרים היו שלום
שגראח צומנו לקדשו. ביום שלשים שגראח לקדש דלילו כשהדש מעוב
שמים ואשענין האי מנא דאחשר עבדינן משואות ואחלא לא עבדינן
ליל שעבר שלשים להודיע שהיום נתקדש. ליל שלשים ו^ט [ואחרא] קרי אי
חדש: אלמא אור אורפא הוא. דהא ביום אין משואות ש לא אור נרא
השכבר רב ליה פוסלת במידוש ידים ורגלים ועשומא מפרש בנביא

מדקאמר וצלילה הי כגנב. מכלל דלאור דרישיה דקרא יממא הוא והכי קאמר ציום כשעובדי דרכים הולכים עומד רוצח באם הדרכים והורגן ונוטל את ממונם וצלילה הוא נעשה כגנב לחטור צמים ולגנוב: **הכי קאמר**. מה שנתנה לך תורה רשות על הבא במחשבת

במחשבת ימלא ההנצ והוכה ומת
אין לו דמים אם ברור לך הדבר
כאור שהוא בא על עסקי נפשות
דהיינו כל אדם חוץ מאב על הבן
וכיוצא בו שמכיר בו שהוא אוהבו
מאד אצל שאר כל אדם אם היה בעל
הממונ עומד כנגדו להליל ממנו וממנו
זה עומד עליו והורגו רוצח הוא ונתת
רשות לכל הקודם להליל את בעל
הממונ בנפשו של בא במחשבת.
ובלילה אם מספקא לך כלילה כגון
שאדם אוהבך שהוא אבין ורחמיו
עליך ואם היית עומד כנגדו להליל
ממונך אינו הורגך יחי עיניך כנגד
ולא ניתן להורגו והכי אמרינן
בסנהדרין (ע"ב ע"ג) דלא על הבן
אינו נהרג במחשבת **נכדיו נשפו**

כוכבי ליל: יקו לאור. יאפה ליום:
עפעפיי. זיכור: לנהורא. לדבר
המאזיר ולא שיהיה שם היום אור ולא
קאמר יקו ליום אלא יקו שאיר ואין:
ואומר אך חשך ישופני. ואומר סבור
היימי בעויתי כשהייתי נרדף אך
בחשך זה אמות והוא ישופני והוא
יחשך תמיד עלי לשון נשף וילילה
והחשך שהייתי שרוי בו נעשה אור
בעדני אללי וגבי קלמה שייך למימר
יום אלאמה הכי יאמר דוד הלילה
ניצח לי יום: אני אהבה חתני

וְכִיחָה שְׁמִקְצָתוֹ מוֹתֵר
 אֲסוּר בְּאִכִּילַת חֶמֶץ
 מִשְׁעֵת הַנֶּיץ הַחֲמֵה
 בֶּן יַעֲקֹב אֹרְתָא הוּא
 שְׁחֵר אִי הֵב דְּקָאמֵר
 מִמִּקְצָתוֹ מוֹתֵר בְּעִשִּׂית
 ר' בְּעִשִּׂית מִלֹּאכֵה
 הָא אִיכָא לִילָה דְּקָא
 פְּלָגֵי רַבֵּנָן בֵּין יִמְמָא
 וְיִשׁוּתָהּ עַד שִׁיעֻלָּה
 וְיִמֵּר עַד קְרוֹת הַגִּבֵּר
 רַבֵּנָן אָמַר לִיה הוּא
 אֲסוּר בְּאִכִּילַת חֶמֶץ
 יֵי אֱלִיעֶזֶר אֲמִינָא לָךְ
 דְּהִכָּא אֲסֵר רַחֲמֵנָא
 הִרְחִיקָה הוּא דְּעִבּוּר
 עַל הַחֲדָשִׁה שְׁנֵרָאָה
 אֲלֵמָא אֹדֵר אֹרְתָא
 עַל הַמּוֹצֵה לְאֹרֶה
 מִיִּתְיֵב מִרְּזוּטָרָא
 הַמְּפֹלֶת

חילוק בשיעורים זה לאיסור זה להיתר: אמרנו לך אלא דרבנן.
 אלא במילי דלוריימא שגזירת הכתוב כך היא ואין זו מדת חכמים:
 [ד.] הוסיפו חכמים שמי שעות כדמנן [א.] אוכלין כל ארבע ומולין כל
 והארבע ראשונות לא אסרו: ואידך. ההוא לא דמי להכא דהרחקה
 ויטעו בין שם לשבע אבל באיסור זה כוליה דרבנן אחר שגזרו איסור
 דין עושין להודיע שהיום קידשו בית דין את החדש: אלא על החדש
 ועושין ראש חדש ביום שלשים ואחד אין מקדשין אותו שכבר קדשוהו
 משואות וכשאין רואין משואות יודעין שהחדש מעובר: לאור עצורו.
 (עבורים) על שם שבו נעשה החדש מעובר כשאר קובצין בו את ראש
 מרחוק: עומד ומקריב כל הילה לאורה טעון קידוש ימים ורגלים.
 [א.] אורה שאני. היבא דמי אורה לא פליג רב יהודה דהוא לשון יום:

המפת

(א) וְחַגְגֵּי יְדִי בָּיָם פֶּגַּי
(ב) לִקְרָא יִי מִנְחֹת סֹד
(ג) לְרַעְיָהֶם (ד) מוֹסַפְתָּא
(ה) שִׁבְעָה יִיִּם (ו) בְּזֶכֶּךָ מֵאָה
(ז) לְדַמְעָתִי (ח) רַחֵם
(ט) עַמִּי (י) וְזָכַרְתָּ יְיָ מוֹסַפְתָּא
(יא) וְיִזְכָּר שִׁבְעָה יִיִּם וּמִנְחֹת
(יב) שִׁבְעָה יִיִּם (יג) לְשִׁבְעָה לֵּל
(יד) יִיִּם (טו) לְרַחֵם קִרְבִּי
(טז) וְיִזְכָּר שִׁבְעָה יִיִּם וְיִזְכָּר
(יז) עֲשׂוּרֹת כָּלֵל עִי רַחֵם
(יח) עַמִּי כִּבְדָּךְ (יט) לְרַחֵם עַמִּי
(כ) עִי מִן שֶׁסְּדֵה וְכִי
(כא) לִקְרָא נֶהֱיָה (כב) לִקְרָא
לְטַיִל

1. יִחַשְׁבוּ בִּוְכָבִי נִשְׁפּוּ
יָקוּ לְאֹר וְאֵין וְאֵל יִרְאֶה
בַּעֲפַעֲפֵי שָׁחַר:

2. ואמר אף חשך
ושופני ולילה אור
בעדני: תהלים קלט יא

יבשעת הביעור: בשעה
שמים, אבל מתקן ואלין
ידוק אפילו לא
דקק בזמן, דגויין מש
למלא אתי למיכל כשמואל
אזמור בפסח (מנחות טז).
עד מתי אורב ושותה.
לכליל כשחמשה, למחר,
כל תענית שזאל אורב
משחשך, ואפילו תענית
סדר קא מיי (תענית
ב).
שנראה בזמנו
לקדשו. לרד"ק
(ר"ה כב).

[illegible]